蔡議員育輝：

166 戶，委員會要審查富立建設時，你們說得很清楚，這你知道嗎？陳淑美局長有問是固定 14 萬元嗎，會不會變？你有沒有看會議紀錄，張紹源說 17%，他設定要賺 5%而已，但哪有可能賺 5%？

都市發展局徐局長中強：

蔡議員，按照《都市更新條例》，地價多少跟他拿回來多少，沒有直接關係，因為他只是要把他的建設成本拿回來。

蔡議員育輝：

我是說你們設定、選定這間，若說沒有圖利，我不相信。張紹源說 17 萬元賺 17%，結果他賣 21 萬 5,000 元。

都市發展局徐局長中強：

蔡議員，依照我們的法律規定，只要公告出去的……

蔡議員育輝：

我知道，我要凸顯的是你們跟富立建設的關係非比尋常，我要說的是這樣而已。

都市發展局徐局長中強：

因為整個過程我沒有參加，我是從書面資料判斷。

蔡議員育輝：

我知道，你以前是當委員，現在當局長。

都市發展局徐局長中強：

我那時候也沒有當都更委員，這兩個案子我沒有參與。

蔡議員育輝：

好，沒有參與，恭喜。工務局局長，這個你知道吧？所以我跟地政局局長說，希望在契約書裡面要寫明開放空間，以後比較不會有爭議。

工務局陳局長世仁：

上次臨時會時，議員有跟市長表達這部分，其實我們可以考慮把它納到合約裡面。

蔡議員育輝：

在六都中，我們開放空間的規定最鬆，你們放水放最多。

工務局陳局長世仁：

也沒有，其實……

蔡議員育輝：

你不用說，我等一下播放給你看，你不用緊張，我如果沒有資料，不會來這邊亂說。你們如果要這樣放水，我也拿你們沒辦法，到最後……地政局局長，我有跟妳說，開放空間要載明在契約書裡面，研究得怎麼樣？

地政局陳局長淑美：

我們有詢問內政部，內政部說這是工務局的權責。另外，契約書裡面本來就會附使用執照。

蔡議員育輝：

好，局長你繼續看，你說不能罰，在這裡，人家新北市……

工務局陳局長世仁：

我能不能解釋一下？

蔡議員育輝：

好，你解釋。

工務局陳局長世仁：

《建築法》第 77 條第 1 項講的是安全的問題，它跟開放空間其實是不一樣的。

蔡議員育輝：

跟違章沒關係？我現在說的是違章。

工務局陳局長世仁：

對，我知道。

蔡議員育輝：

不然 91 條可以嗎？可以用 91 條開罰嗎？新北市就有用 91 條開罰。

工務局陳局長世仁：

91 條第 1 項涉及的是安全問題，新北市絕對不會用這個罰，因為是跟消防安全、機械設備相關的。違章它沒有罰則，如果沒有拆除的話，其實我們……

蔡議員育輝：

但是人家罰過了，網路資料都有寫到，你還在說什麼，不然我等一下把網路資料播放給你看。

工務局陳局長世仁：

真的沒有這回事。

蔡議員育輝：

局長，簡單說，你要把開放空間管理好，同一間公司連續 3 年違規，敢不敢拆？不是一年而已。他拿到 30%左右的容積率，賺了好幾十億元，你不敢拆它的違章，好處都被這間公司拿走了，我這樣講沒有道理嗎？你敢不敢拆？

工務局陳局長世仁：

如果有違章，而且一直都沒有改善的話。

蔡議員育輝：

違章能不能拆？

工務局陳局長世仁：

可以拆，但是他只要有改善的話……

蔡議員育輝：

好，你要拆不拆，今天的質詢電視都有轉播，你不要影響到市政府的形象。開放空間不開放，大門不開開狗門，告示牌都不寫清楚，做得小小的。容積率拿了這麼多，跟你們說可以定期或不定期去檢查，你們都沒什麼在檢查。

工務局陳局長世仁：

向議員報告，110 年以後我們核准的，有關開放空間的申請案件有 52 件，一年以後我們至少會抽查 50%。

蔡議員育輝：

抽查是你在說的，我不說你就不去抽查，我說了你才去抽查。我前一次說了你去查，查完結果每間都不合格，沒有一間合格。

工務局陳局長世仁：

所以我們有限期請他改善。

蔡議員育輝：

限期改善，我在這邊說 3 年了，為什麼還不改善？錢要給人家，大家當然敢把錢搬走。容積率 30%是好幾十億元，每間都好幾十億元。繼續來看，這是別縣市訂的規定，你說我們比人家的好，人家的訂在這裡，就像地政局局長說的，契約書裡可以寫進去。

工務局陳局長世仁：

我們可以把這個納進去。

蔡議員育輝：

所以你不要跟我爭論，我們臺南市訂的跟別人差得非常多。

工務局陳局長世仁：

向議員報告，納進去的效果其實不大，但是你要我納進去，我們可以研議納入。

蔡議員育輝：

但市長同意要納入，你卻不納入。

工務局陳局長世仁：

我們可以研議把它納進去，這沒有什麼問題。

蔡議員育輝：

說這些都是多說的，沒有問題是你說的，你們不納入還要說這些。繼續，《臺南市建築基地開放空間管理維護要點》這些都是你們寫的，只訂出八條而已，跟別人的差很多，還不敢罰款、不敢拆，對不對？六都裡面我們的規定最鬆，不然你看對照表，我不是隨便跟你說的。所以我建議你們，如果人家在請客，不要常常去參加，還帶了 5、6 桌人去參加，地政局局長、都發局局長也有去，他們都有看到。不要接受人家的宴請，我們要分清楚一點，人家地政局和都發局也沒帶整桌的、帶好幾桌的人去參加，你們帶了 5、6 桌人去，往後你們敢對人家怎樣嗎？建商邀請你們去，你們就派那麼多人去接受宴請。我跟你說在哪裡，這樣你知道了吧。局長，趕快修改這個，銷售時要把開放空間的訊息充分揭露，做得到嗎？

工務局陳局長世仁：

可以，我們會把它納入。

蔡議員育輝：

地政局局長，妳就跟我說這部分由工務局納入就好，我們還在那邊講老半天，妳都騙我沒這方面的專業。

地政局陳局長淑美：

工務局局長說的是納入公寓大廈的規約，您說的是納入預售契約，這兩個是不同的。

蔡議員育輝：

好，我跟妳說的是買賣的契約書。

地政局陳局長淑美：

對，那個我們有問過。

蔡議員育輝：

我們沒違背法令，妳不用去管那麼多，我跟妳說，妳如果要做功德就這樣做；買賣

時要讓大家知道房子有開放空間，要講清楚，不要去跟建商糾纏不清，房子買完了，要被拆的時候才知道有開放空間，這時，錢已經被建商賺走了。妳若要做功德，就要這樣做；若要當教授，就要有這個魄力。

地政局陳局長淑美：

開放空間依法就是要開放。

蔡議員育輝：

但從契約書中無法知道有開放空間，等到要被拆除的時候才知道，但是建商已經將房子售出了。

地政局陳局長淑美：

使用執照上有，使用執照就是契約的附件。

蔡議員育輝：

局長，就是要在契約書上寫清楚，如此而已，在買賣契約書中增加這個會怎樣，都發局局長，我所講的你清楚了吧。接著，這個說完我就不說了，有關永康文小，交通局、地政局、教育局要注意聽，教育局局長請站起來。永康的人口越來越多，你們竟然變更國小用地，圖利永康奇美醫院，我把故事說給你聽；解編是市長的權利，這可以有最多好處，每個縣市都這樣做，不是只有我們，全部都是這樣。你看，把市場用地、停車場用地、兒少用地，公園綠地都縮小。繼續，連公園用地都縮減，永康的公園地已經不夠了，當然這不是你的責任，是賴清德跟鄭邦鎮做的，副市長你看，縮減了這麼多。都委會的委員看法最重要，我覺得很奇怪，嘉南藥理大學休閒保健管理系助理教授，這位可以當我們的委員，我不知道這是怎麼選的。

都市發展局徐局長中強：

向議員報告，詹教授以前是專門教都市計畫的，是我成大的學長，也當過我的科長。

蔡議員育輝：

對不起，我向他說聲抱歉。

都市發展局徐局長中強：

他在都市計畫方面的專業很優秀。

蔡議員育輝：

因為你們的資料沒有顯示他有這方面的專業，那我向他說聲抱歉。

都市發展局徐局長中強：

他現在也是高雄市的都委會委員。

蔡議員育輝：

我向他道歉，因為我看到休閒保健管理系，覺得有點怪怪的，那這樣就沒問題了。繼續，你們這個委員會又籌組一個小組，全部都是市政府的人，5 個裡面有 3 個是市政府的委員。

都市發展局徐局長中強：

專案小組一般都是找相關局處擔任委員，另外 2 位是找專家學者。

蔡議員育輝：

市政府的人就有 3 個。

都市發展局徐局長中強：

詹委員是專家學者。

蔡議員育輝：

市政府的有 3 個、民間的有 2 個，都隨便你們了，小組裡面還有小組，都是市政府的人，這樣不是都由你們說了算嗎？

都市發展局徐局長中強：

這裡有 3 個專家學者，林委員也是專家學者，他是建築師，不是市政府的人。

蔡議員育輝：

好，沒關係，反正你們案中有案、小組中有小組。繼續，國民中小學的設立，應該是以半徑不超過 1.5 公里，通學時間不要超過半小時為原則。永康的人口數越來越多，大橋國小、大光國小都飽和了，因為那邊的人越來越多，沒辦法再增設，你們在六甲頂可惡的是，連國中用地都把它解編，現在才在設鹽行國中、鹽行國小。這是都委會第 925 次會議紀錄寫的，奇美醫學中心環境發展需求，將周邊土地重新進行規劃，又寫到奇美只有小土地而已，蘇恩恩處長，奇美只有小土地，剩下的都是私人的，你有看到嗎？都委會第 939 次會議說的，永康奇美沒什麼土地，醫療園區全部都是私人土地。繼續，獲利最大的是奇美醫療專區，你們就是專門和永康奇美在配合的，這是會議紀錄寫的，不是我寫的。你們跟他們在配合，醫療專區裡面最大的獲利者就是奇美醫療專區。你們變更學校用地，不顧孩子們的受教權，把它變成奇美醫療專區，你們有收到什麼好處嗎？

都市發展局徐局長中強：

沒有，這是人家陳情的內容，不是都委會決定的內容。

蔡議員育輝：

我知道，人家的陳情就是這樣，不然局長你告訴我，他的陳情屬實嗎？

都市發展局徐局長中強：

這是他的看法。

蔡議員育輝：

你跟我講有屬實嗎？大部分都是私人土地，不是奇美的土地，屬實嗎？

都市發展局徐局長中強：

我先說明一下，醫療專區的使用限制是限制在醫療設施。

蔡議員育輝：

你不要說到那邊去，我問你的是這個。

都市發展局徐局長中強：

原本可以作為住宅區，也可以設置醫院。

蔡議員育輝：

我問什麼，你就回答我什麼，不要說到別處去。奇美的土地少，全部都是私人的比較多，對不對？

都市發展局徐局長中強：

私人的占一部分。

蔡議員育輝：

奇美沒什麼土地，你們把它變成醫療專區。

都市發展局徐局長中強：

我是說奇美以外。

蔡議員育輝：

好，不用再說這個，你發布新聞稿就好。

主席：(陳議員秋宏)

蔡育輝議員……

蔡議員育輝：

沒關係，蔡淑惠議員還要讓我說。現在是要休息了嗎？

主席：(陳議員秋宏)

我們休息 10 分鐘。

主席：(陳議員秋宏)

繼續開會，請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

我們來播放張紹源前副市長說 17 萬元的那張資料，41 頁。都發局局長你有看到嗎？這是你們都委會開會說的；剛開始招標時說投資報酬率是 5 萬元，如果是 17 萬元，1 坪就賺 17%，現在平均是 21 萬 5,000 元。這個跟你沒關係，反正你們都選他了，不過局長，你們的排序都沒有排出來，只說富立是第 1 名，其他排序都沒有，也沒有把資料給我。

都市發展局徐局長中強：

這個 17 萬元應該是……

蔡議員育輝：

張紹源委員說的，他說投資報酬率 5%而已。

都市發展局徐局長中強：

這個會議紀錄應該是當初在核定地價的。

蔡議員育輝：

他在評比的時候問的，請坐。回到剛才那張奇美是最大受益者的資料，地政局、交通局、教育局、經發局你們要注意，結論就是你們「天壽骨(臺語)」，生小孩真的肚子會疼，本來生小孩肚子就會疼吧，怎麼會把六甲頂的國中、國小用地解編，這樣真的有道理嗎？你們這些委員到底在做什麼？教育局局長你要注意，這些公告解編的學校用地，有的是在你任內，像南區、山上區的人口減少沒話講，善化、永康、仁德區這些地區，人口越來越多，你們都把學校用地解編，不要到時候像柯文哲那樣，會被指控圖利、叫去問。我提醒你，我不敢說、不能說你有問題，但就我的了解，這些地區人口越來越多，你們把安南區的解編，永康區的也解編，仁德、善化區的國中、國小用地都解編，你們要很注意。副市長，你別到時候又要編預算去買國中、國小用地，像鹽行國中那樣。

我提醒你們，不要藉機圖利，這樣到最後還要跑官司。我不再說了，剛才講的富立建設還有六甲頂國小用地解編這兩件，我要去按鈴申告，讓調查局、地檢署去查，看看你們到底有沒有道理。大家都叫去問，有政治獻金的，5 萬、3 萬元的都叫去問，抄家滅族，像柯文哲那樣被叫去問，連廠商都掀出來，我也被叫去問，連幾萬塊也被叫去問。這調查局就……現在是民進黨在執政，我看……政風處處長，請調查局去查賴清德，為什麼在他任內時，爐碴違反規定加入太多，敢不敢辦他？不然人家會服氣嗎？他若爐碴沒事……我在說你也多少聽一下，我是刻意要說給你聽的。

政風處高處長伯陽：

有。

蔡議員育輝：

好，我說到這裡就好。

蔡議員淑惠：

除了開放空間不開放，市府有錢不給錢也是很無奈。九九重陽節剛過，很多長輩都覺得臺南市的長輩比較沒有價值。社會局局長，我們就這張圖片來比較六都現況，臺南市跟桃園市 65 歲以上的老年人口數，都差不多在 34 萬 5,000 人，這是去年的統計數字，但是比較桃園市跟臺南市的老人福利，桃園市的九九重陽節禮金是 2,500 元，我們是 1,000 元；他們 100 歲以上老人有 2 萬元禮金加禮品，我們是 1 萬元禮金加 2,000 元以下的禮品。局長，對於六都在老人福利上的比較，你有什麼看法？

社會局盧局長禹璁：

我們在重陽禮金的額度上確實比不上其他五都，因為我們去年也開始提辦老人健保，所以其實去年到今年的預算已花了……

蔡議員淑惠：

局長你這樣講不對，六都都有老人健保，你不能用老人健保來模糊九九重陽節的比較。我剛才說過，桃園市跟臺南市滿 65 歲的長輩人數差不多，但我們的九九重陽節禮金可以說是人家的對半。關於重陽禮金，我覺得社會局對臺南市的長輩不夠尊重，不用跟桃園市一樣 2,000 元，加 500 元好了，事實上總共也才 1 億 7,000 多萬元而已。局長，我們不一定要跟第 1 名的桃園市比，不然我們也可以跟新北市差不多吧。

社會局盧局長禹璁：

是。

蔡議員淑惠：

因為我們的人口數並沒有比別縣市多，若以人口數來看九九重陽禮金，我覺得臺南市社會局對老人太過苛刻，這部分拜託局長未來能夠再努力一下。

社會局盧局長禹璁：

是，我們努力。

蔡議員淑惠：

下一個，市府有錢不給錢。民政局局長，「阿舅(臺語)」，現在最有名的臺南市阿舅。

民政局姜局長淋煌：

輩分沒那麼高。

蔡議員淑惠：

我們前幾年有提一個案子，臺南市縣市合併後，又經過區里合併，有很多的里跟里合併後，基本公共設施基金還維持在 13 萬元；本來是 2 個里，各有 13 萬元的基金。當然，我沒有要求 2 個里合併後的基金要加總為 26 萬元，但是維持 13 萬元已經那麼多年了，民政局就這方面，是不是能夠再多給他們一點錢，讓他們更好推動里政活動。

民政局姜局長淋煌：

就 1 個里以 13 萬元為基本點而言，其實里如果要辦其他活動，還會申請專案補助，有時議員先進們也會幫忙爭取經費，所以我們就保留空間。實際上 1 個里所獲得的補助，

有時算起來都超過議員說的這個數字。我們會儘量公平一點，比如比較大的里，或是申請的人數比較多的，民政局會衡量，不會是一致性的。

蔡議員淑惠：

局長，只要是人，就一定會偏心。

民政局姜局長淋煌：

儘量要公平。

蔡議員淑惠：

你和議會 57 席議員間的關係，有互動比較好的，也有比較沒交情的，甚至你說全部都很好，也沒關係，至少在里的部分，有可能你覺得這個里的里長和你互動比較好，給他的錢就更多，但我們需要的是一個制度。

民政局姜局長淋煌：

是。

蔡議員淑惠：

我去調了資料，110 年有 190 個里向你爭取專案補助，你發了 870 多萬元；11 一年有 276 個里又向你申請專案補助，花了 1,520 萬元；112 年有 348 個里向你要了 1,900 多萬元；到今年這個時間點，有 347 個里向民政局申請專案補助，也花了 1,900 萬元。

局長，我這樣說比較不好意思，民政局是市政府的最大局，而且你的領導統御我們都看在眼裡，事實上你對每個議員都很公平、公正，但是由這點我們看得出來，我說這樣對你比較不好意思；就是我們民政局，想要把權力掌握在民政局。因為藉由這樣的資源分配，在申請專案補助時，議員可能要拜託你，里長可能要拜託你。我算過了，以今年來說，1,900 多萬元讓 649 個里平分的話，一個里多 3 萬元，是不是可以在預算分配的 13 萬元以外，多給他們 3 萬元，甚至多給 5 萬元，讓他們有一個基準。你基本可以掌握的資源可能變少了，但一樣還可以分配所謂的專案補助。這部分拜託局長還有民政局能夠研究一下，很多里都覺得申請專案很囉唆、麻煩，這部分有關係的一樣有關係，沒有關係的一樣沒有關係。

民政局姜局長淋煌：

我向議員說明一下，有時是里長的習慣性，比如有幾個里長很喜歡辦活動，就會多申請好幾次，有的里長則是……

蔡議員淑惠：

有辦就好。

民政局姜局長淋煌：

做其他服務，噓寒問暖，或是針對里民的大、小需求去服務，而不辦活動。有些里的 13 萬元，有時候要勉強才能用完，所以我們會截長補短。其實以民政局而言，不要說是我當局長還是怎麼樣，我們不是要攬權。

蔡議員淑惠：

局長，不然這樣好了，比如說議員在社會局，可能有一些額度可以讓社團申請，例如我們有一個議長盃，每個議員會有一些額度讓社團申請。你們是不是可以調整金額，每個里除了 13 萬元以外，大概還有多少額度可以申請，超過的部分再申請專案，這樣好嗎？

民政局姜局長淋煌：

這部分我們會來調整。

蔡議員淑惠：

這個再去分配一下。

民政局姜局長淋煌：

我知道，在固定的預算裡面要怎麼支用，我們會儘量做得公平一點，朝這方向努力。

蔡議員淑惠：

好，謝謝局長。教育局局長，剛才蔡育輝議員講的教育產業工會，我一直搞不太清楚，為什麼擔任教育產業工會的理監事，一星期只要上 2 至 4 堂課，這是什麼邏輯？

教育局鄭局長新輝：

這個是雇主跟他們之間的約定。

蔡議員淑惠：

就是所謂的校長嘛。

教育局鄭局長新輝：

若他們要去開會的時間剛好有課，就要排代課，代課的費用他們要自己支付，大概是這樣。

蔡議員淑惠：

誰支付？

教育局鄭局長新輝：

就是由工會自己支付代課費。

蔡議員淑惠：

老師若在學校有兼任行政工作，他們的課堂數就比較少；一般老師則每星期至少要上 16 堂課，沒錯吧？

教育局鄭局長新輝：

對，國小導師是 16 節、科任教師是 20 節。國中的話，導師 12 節到 14 節都有，科任教師 18 節。

蔡議員淑惠：

局長，老師擔任教育產業工會的理事長或理監事，一星期只要上 2 堂課，一個月上 8 堂課，結果可以領到 8 萬 8,750 元的薪資，相當於 1 堂課價值 1 萬 1,000 元。衛生局局長，醫院的醫師看一診大概多少錢？很多年前好像是 5,000 元，不知道現在有沒有漲價。

衛生局黃副局長文正：

如果是以來衛生所代診而言，是 3,435 元。

蔡議員淑惠：

教育局局長，一名醫師到衛生局看診才 3,435 元；老師擔任教育產業工會的理監事，1 堂課價值 1 萬 1,000 元。局長，你不要當局長了，你一個月領多少？12 萬多元，你一天要上班 12 小時左右，星期六、日可能還沒有休息。

教育局鄭局長新輝：

我的手機都 24 小時開著。

蔡議員淑惠：

對，所以這樣的邏輯是不太對的，為什麼參加教育產業工會的理監事，有權利一週只上 2 堂課，我不知道這是什麼邏輯。勞工局局長，我剛才有問你，你說這是勞資之間的溝通，但是資方是校長，而校長不是付錢的人，薪資不是校長拿出來付的。你說校長是資方、老師是勞方，所以他們勞資協調過後就可以。如果今天老師的薪水是從校長的薪水支出，校長會同意他一週只上 2 堂課，一個月可以領 8 萬 8,000 多元嗎？我覺得這情況不太符合所謂勞資協調，教育局針對這部分還是要檢討一下，好不好？

教育局鄭局長新輝：

是。

蔡議員淑惠：

好，兩位請坐。經發局局長，臺南市總共有多少個大、小工業區？

經濟發展局林局長榮川：

包括都市計畫區的工業區，總共 77 個。

蔡議員淑惠：

你們局裡給我的資料是 71 個，71 或 77 個都沒關係，反正臺南市的工業區蠻多的。工業區產生的事業廢棄物可以載往哪裡去？南科園區 1 天有 240 公噸，但南科工業區目前只有保留用地，沒有建廠的計畫；柳科有 80 公噸，目前可能還在評估當中。城西焚化爐有 900 公噸，永康焚化爐也有 900 公噸，目前臺南市可以處理垃圾的焚化爐應該是這樣，沒錯吧？

經濟發展局林局長榮川：

是。

蔡議員淑惠：

城西焚化爐的興建，在當時是要用於民生垃圾的處理，不能用作事業廢棄物處理，但由於那時的時空背景，垃圾量不夠，才會開放讓事業廢棄物也進去，結果一開放之後就沒辦法喊停了。你剛才說的臺南市有 77 個工業區，現在全部仰賴這 2 個焚化爐，南科園區的焚化爐應該也不接受園區外的事業廢棄物吧？

經濟發展局林局長榮川：

是，不接受。

蔡議員淑惠：

他們只處理自己園區的事業廢棄物？

經濟發展局林局長榮川：

是。

蔡議員淑惠：

其他的全部要往城西跟永康的焚化爐送，城西的要做民生垃圾的焚化，永康的也快要屆齡了，未來臺南市的事業廢棄物要運往哪裡去？

經濟發展局林局長榮川：

目前在找解決方法。

蔡議員淑惠：

什麼方法？

經濟發展局林局長榮川：